

시정 요구

1. 제 목 : 공유지분 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제7조 제1항에 따르면 누구든지 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법에 따르지 아니하고는 국유재산을 사용·수익하지 못한다고 되어 있고

「공유지분 국유일반재산 관리방안¹⁾」에 따르면 국가와 재산을 공유하는 자(이하 “공유지분권자” 라고 한다)가 자신의 지분을 초과하여 국가지분 면적을 점유하는 경우에는 대부계약 체결을 유도²⁾하거나, 이에 응하지 않을 경우 부당이득금(대부료 상당액) 반환을 청구³⁾하여야 한다고 되어 있다.

1) 국재 41323-332(2003. 5. 15.)

2) 「국유재산법시행령」 제27조 제3항 제6호에 따라 공유지분권자에게 수의대부 가능

3) 공유지분권자가 대부계약을 체결하지 않고 국가지분 면적을 점유하는 경우 변상금 부과는 불가하며, 부당이득금 반환 청구가 가능(대법원 2000. 3. 24. 선고 98두7732)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울서부지역본부 소관 공유지분 국유재산 중 무단점유가 추정되는 178필지⁴⁾의 관리현황을 점검한 결과

2011. 12. 28. 인수한 ‘♣♣♣♣시 ◇◇◇구 ■■■■가 XX-XX(대, 94.9㎡)’ 소재 국유재산⁵⁾의 경우 2015. 5. 27. 실태조사 결과 공유지분권자 ♣♣♣ 및 ■■■이 공동으로 소유하고 있는 건물(주택)이 그들의 지분을 초과하여 국가지분 면적을 포함한 토지 전체를 점유하고 있는 사실이 확인⁶⁾되었는데도 감사일 현재까지 대부계약 체결을 유도하거나 부당이득금 반환을 청구하지 않는 등

[표 12]와 같이 공유지분권자가 대부계약을 체결하지 않고 국가지분 면적까지 점유하고 있는데도 대부계약 체결을 유도하거나 부당이득금 반환을 청구하지 않은 사례가 총 15건(부당이득금 합계: 359,432천 원) 확인되었다.

[표 12] 공유지분권자가 점유중인 국유재산 관리 불철저 명세

(단위 : 천 원)

순 번	소재지	점유현황	공유지분권자	부당이득금 (예상)
--------	-----	------	--------	---------------

“기재 생략”

4) 서울서부지역본부 소관 공유지분 재산 총 1,087필지 중 물건상태가 무단점유, 사용제한, 대부대상, 처분대상인 997필지에 대하여 최근 3회차 실태조사 결과 무단점유가 추정되고 감사대상 기간 중 부당이득금 청구, 대부계약 체결 등의 조치가 없었던 178필지를 점검

5) 전체면적 94.6㎡ 중 국가지분이 52분의 13.8, ♣♣♣ 및 ■■■ 지분이 각각 52분의 19.1

6) 국유재산 인수 후 총 6회(2012년~2021년)에 걸쳐 실태조사를 실시하였으며, 2015. 5. 27. 실태조사를 통해 공유지분권자가 전체 면적을 점유하고 있는 사실을 확인함

순 번	소재지	점유현황	공유지분권자	부당이득금 (예상)
--------	-----	------	--------	---------------

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 공유지분재산에 대한 부당이득금 반환 청구 등 관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 공유지분권자가 대부계약을 체결하지 않고 국가지분 면적까지 점유하고 있는 국유재산 15건에 대하여 대부 계약 체결 유도 및 부당이득금 반환을 청구하고, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)